

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2708/2537	นายธงชัย แซ่เอ็ง	โจทก์
	นางยุพิน กะไชยวงษ์	จำเลย
	นางยุพิน กะไชยวงษ์ จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 175, มาตรา 246, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา เนื่องจากโจทก์กับจำเลย ได้ตกลงประนีประนอมยอมความกันได้แล้ว จำเลยไม่ประสงค์ที่จะดำเนินคดีอีกต่อไป จึงขอถอนฎีกา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วแถลงไม่คัดค้าน(อันดับ 81)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินพิพาทตามแผนที่พิพาทกลางของโจทก์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินตามใบ ส.ค.1 เลขที่ 113 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี และห้ามจำเลยยุ่งเกี่ยว กับที่ดินดังกล่าวอีก คำขออื่นให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา (อันดับ 69)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 81)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกา จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความศาลฎีกา คืบค่าขึ้น
ศาลให้สามในสี่

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกา จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความศาลฎีกา คืบค่าขึ้น
ศาลให้สามในสี่

(สมิทธิ วราอุบล-สมาน เวทวินิจ-บรรเทิง มุลพรม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>